

Nr. 198 Mitteilungen des Staatssekretärs Pfundtner. 9. Dezember 1936

R 43 II/494, Bl. 153–154 Vermerk des MD Wienstein¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Reichsreform.

Nach Beendigung der Besprechung über den Erlaß über die Flaggenführung an Dienstkraftwagen (Personenwagen) der staatlichen Verwaltungen am Mittwoch, den 9. Dezember, nachmittags 5 Uhr, im Zimmer des Herrn Staatssekretärs und Chef der Reichskanzlei (Teilnehmer: Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers, Staatssekretär im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern Pfundtner, Staatssekretär im Preußischen Staatsministerium Körner, Ministerialdirektor Sommer (Stellvertreter des Führers), Ministerialdirektor Wienstein)² teilte *Staatssekretär Pfundtner* folgendes mit: Der Führer und Reichskanzler habe Herrn Reichsminister Dr. Frick gelegentlich eines seiner letzten Vorträge über die Frage der Reichsreform³ die Entscheidung mitgeteilt, daß außer gewissen Flurbereinigungen⁴ die Reichsreform vor allem auf dem Gebiete der Vereinheitlichung des Rechts weiter fortgeführt werden solle. Von besonderer Bedeutung für die Vereinheitlichung des Rechts seien folgende vier Entwürfe:

– a)

Entwurf eines Reichsbeamtengesetzes,

– b)

Entwurf eines Reichsdisziplingesetzes,

– c)

Entwurf eines Gesetzes, durch das alle Beamten der Länder zu unmittelbaren Reichsbeamten gemacht werden,

– d)

Entwurf eines Gesetzes über die Vorbildung der höheren Verwaltungsbeamten.

zu a) *Entwurf eines Reichsbeamtengesetzes*⁵.

Noch nicht restlos entschieden sei die Frage des Beschwerderechts eines Beamten an die Partei, wenn Belange der Partei gefährdet seien⁶. Folgende Lösung habe jedoch die grundsätzliche Zustimmung des Stellvertreters des Führers gefunden: Wenn nach Ansicht des Beamten Belange der Partei gefährdet seien, habe der Beamte ein unmittelbares Beschwerderecht an den Stellvertreter des Führers; Abschrift der Beschwerde müsse gleichzeitig dem Ressortchef zugehen. Ausgeschlossen von diesem unmittelbaren Beschwerderecht seien persönliche Dinge des Beamten.

¹ Am 10. 12. 1936 an StS Lammers vorgelegt. Abschriften in: R 43 II/422a, Bl. 24–26; R 43 II/443, Bl. 14–16; R 43 II/1507, Bl. 34–36.

² Vm. Wiensteins über diese Besprechung in: R 43 II/128a, Bl. 79. Zur Sache s. FV 96*, 398*.

³ Zu Zeitpunkt und näheren Umständen dieses Vortrags nichts ermittelt; vermutlich bestand ein Zusammenhang mit den in Dok. Nr. 61 angeregten Fragen.

⁴ Hierzu Dok. Nr. 205.

⁵ Zum Stand der Entwürfe des DBG sowie der parallel novellierten Reichsdienststrafordnung (RDStO, nicht „ReichsdisziplinarG“) s. Dok. Nrr. 8, 16.

⁶ Gemeint ist die Meldepflicht der Beamten über dienstl. Vorgänge, die der NSDAP schaden könnten, nach § 42 (2) DBG; Näheres hierzu s. Dok. Nr. 8 Anm. 14, 15.

zu c) *Entwurf eines Gesetzes, durch das alle Beamten der Länder zu unmittelbaren Reichsbeamten gemacht würden.*

Dieses Gesetz sei deshalb notwendig, weil es bisher beinahe nicht möglich gewesen sei, einen Länderbeamten z. B. von Sachsen nach Bayern und umgekehrt zu versetzen. Wenn die Länderbeamten erst alle unmittelbare Reichsbeamte geworden seien, würde die Versetzung keinen Schwierigkeiten begegnen⁷.

zu d) *Entwurf eines Gesetzes über die Vorbildung der höheren Verwaltungsbeamten*⁸.

Nachdem der Reichsminister der Justiz eine gemeinsame Vorbildung für sämtliche Referendare und ein gemeinsames Schlußexamen abgelehnt habe, bleibe der Verwaltung nichts anderes übrig, als an dem Regierungsreferendar festzuhalten. Eine Ernennung zum Regierungsreferendar komme nach sieben Monaten Dienstzeit in der Justiz in Frage. Der Referendar werde dann bis zum Examen als Regierungsassessor zwei Jahre und fünf Monate als Regierungsreferendar ausgebildet werden. Das Reichsministerium des Innern hoffe, die Regierungsassessoren dann nicht nur in die allgemeine Staatsverwaltung übernehmen, sondern auch an die Kommunalverwaltung abgeben zu können. Die Reichsfinanzverwaltung habe leider erklärt, daß sie ihren Nachwuchs besonders ausbilden müsse. Staatssekretär Pfundtner richtete an alle Anwesenden den Appell, nach Kräften dazu mitzuwirken, daß diese Entwürfe spätestens zum 30. Januar 1937 Gesetz werden könnten.

[...] ⁹

W[ienstein]

⁷ Am 29. 12. 1936 leitete der RIM den obersten Reichsbehörden den Entwurf eines „Gesetzes zur Überführung der Landesbeamten in den Reichsdienst“ zu mit dem Bemerkung, daß er, falls bis zum 5. 1. 1937 keine gegenteilige Mitteilung eingehe, das Einverständnis mit dem Entwurf annehme, um „ihn gleichzeitig mit dem Entwurf eines Reichsbeamtengesetzes, einer Reichsdienststrafordnung und einer Ausbildungsordnung für den höheren Verwaltungsdienst dem Kabinett zur Beschlußfassung am 26. Januar 1937 vorzulegen. Er setzt die gleichzeitige Verabschiedung dieser Gesetze voraus“. R 43 II/1310, Bl. 8–13; R 1501/5450, S. 13–23. Noch bei einer Rücksprache von Lammers mit Pfundtner am 5. 1. 1937 hielt dieser an der Absicht fest, den Entwurf zus. mit den zu a), b) und d) genannten Vorlagen am 26. 1. vom Kabinett verabschieden zu lassen, in der am 21. 1. aufgestellten Vorläuf. TO waren er sowie der Entwurf zu d) aus unersichtl. Gründen aber nicht mehr enthalten; R 43 I/1323, Bl. 251 f., 255. Erst das Gesetz über die Vereinheitlichung im Behördenaufbau vom 5. 7. 1939 (RGBl. I S. 1197) leitete die Länderbeamten in ein unmittelbares Dienstverhältnis zum Reich über; s. auch BACHNICK S. 68–70.

⁸ Näheres hierzu s. Dok. Nr. 34 sowie den im Apr. 1937 präsentierten Entwurf eines „Gesetzes über Ausbildung und Laufbahn für den höheren Dienst in der allgem. und inneren Verwaltung“: Folgeband, Dok. vom 12. 4. 1937

⁹ Vorlage an StS Lammers, ferner zur Kenntnisnahme an MR Killy.

Zitierhinweis

Nr. 198 Mitteilungen des Staatssekretärs Pfundtner. 9. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d198>